



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

01-01-09-10 - Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico

ID Provvedimento: 1812

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS36/2023 DEL SERVIZIO DI PROROGA NOLEGGIO DI 2 LICENZE ADOBE ALLA DITTA ARKYS S.R.L. CON SEDE IN CAGLIARI, VIA CALAMATTIA 10 CF /PIVA: 03347320925 NELL'AMBITO DEI PROGETTI CARG FOGLIO 539 MOGORO - CUP: I79H20000150001 E CARG FOGLIO 528 SAMUGHEO - CUP: I22D24000080001 - CIG: BCEC2DAD4A.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico all'ing. Domenico Caracciolo;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico a cui spetta fare l'impegno di spesa;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

VISTA la convenzione relativa al progetto CARG Foglio 539 Mogoro, acquisita agli atti con prot.n.38086 del 18.11.2020, tra ARPAS e ISPRA;

CONSIDERATO inoltre che l'ARPAS ha stipulato anche altre convenzioni per la realizzazione di ulteriori 6 fogli CARG e nello specifico:

- Determinazione n. 1598 del 17/11/2020 approvazione della convenzione per la realizzazione della cartografia geologica del Foglio Geologico in scala 1:50.000 n. 539 Mogoro e della relativa banca dati;
- Determinazione n. 1152/2023 del 20/06/2023 e rettifica n. 1758/2023 del 03/10/2023 approvazione della convenzione da stipulare con ISPRA per la realizzazione del progetto di Cartografia Geologica - progetto CARG scala 1:50.000 - relativo al foglio n. 482 Bitti e individuava ai sensi dell'articolo 4 delle Legge 241/1990 e s.m.i., il Dipartimento Geologico quale struttura organizzativa responsabile del procedimento;
- Determinazioni n. 1151/2023 del 20/06/2023 e rettifica n. 1757/2023 approvazione della convenzione da stipulare con ISPRA per la realizzazione del Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG in scala 1:50.000 - relativo al foglio n. 546 Guspini Tematico Geominerario e individuava ai sensi dell'articolo 4 delle Legge 241/1990 e s.m.i., il Dipartimento Geologico quale struttura organizzativa responsabile del procedimento;
- Determinazione n. 1989 del 04/11/2024 con oggetto approvazione della Convenzione da stipulare con ISPRA e UNICA (DSCG) per la realizzazione del Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG scala 1:50.000 - relativa al Foglio Geologico n. 529 "Samugheo"
- Determinazione n. 1701 del 02/10/2025 con oggetto approvazione della Convenzione da stipulare con ISPRA e UNICA (DSCG) per la realizzazione del Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG scala 1:50.000 - relativa al Foglio Geologico n. 427 "Luogosanto"
- Determinazione n. 1393 del 13/07/2026 con oggetto approvazione della Convenzione da stipulare con ISPRA e UNICA (DSCG) per la realizzazione del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Progetto di Cartografia Geologica - Progetto CARG scala 1:50.000 - relativa al
Foglio Geologico n. 538 "Terralba"

ATTESO	che per adempiere alle attività in capo ad Arpas nell'ambito di dette convenzioni è necessario avvalersi di procedure di digitalizzazione del dato spaziale, della vestizione dei fogli e redazione delle Note Illustrative che sono sempre avvenute in ambiente Adobe al fine di non variare le procedure digitali note e comprovate e idonee ai formati richiesti da ISPRA. A tale fine si rende necessario il servizio di proroga di noleggio di 2 licenze ADOBE (Creative Cloud for teams All Apps MP GOV Multi European Languages Level 1 abbonamento annual) per la realizzazione delle suddette carte Geologiche e Note Illustrative;
DATO ATTO CHE	la spesa di cui al presente atto che grave sul progetto CARG Mogoro, è finanziata dall'avanzo vincolato di cui alla DDG n. 1632 del 11/08/2026 "Variazione del bilancio 2026/2028. Utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione di parte corrente e capitale accertato con il rendiconto della gestione 2025. Variazione negli stanziamenti parte spesa nella competenza e nella cassa sui capitoli dedicati con istituzione di nuovi capitoli (var 8/2026)";
VISTA	La Determinazione n. 2588 del 18/12/2024 e l'accertamento n. 6240000454, pos 3, anno 2026 sul Capitolo di entrata EC221.002 "Trasf correnti CARG SAMUGHEO" ;
RICHIAMATO	il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati;
VISTI	il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
VISTA	la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ess.mm.ii.;
DATO ATTO	che, al sottoscritto Direttore del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e idrografico spetta l'assunzione del relativo impegno di spesa;
DATO ATTO	la Determinazione n. 2075/2025 del 13/11/2025 con la quale si delega il dott. Francesco Muntoni quale punto ordinante per gli acquisti relativi ai tutti i progetti CARG ed è nominato RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
VISTO	l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO

che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO

l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 dato il modesto valore;

APPURATO

che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti dato il limitato valore economico;

DATO ATTO

che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO

che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;

ATTESO

che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere con affidamento diretto;

DATO ATTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questa Agenzia può procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;
DATO ATTO	che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la fornitura del bene in oggetto;
DATO ATTO	che, le licenze ADOBE risultano presenti nel catalogo del Me.Pa alla categoria merceologica: "software per grafica" e pertanto si ricorre all'acquisto mediante Ordine Diretto (OdA) al prezzo di € 2.576,00, IVA esclusa, per il servizio di proroga di 2 licenze;
CONSULTATO	ai fini dell'affidamento di cui sopra l'operatore economico: Arkys Srl con sede legale in Via Calamattia, n. 10, cap 09134 - Cagliari, CF/PIVA: 03347320925;
RITENUTA	l'offerta dell'operatore economico Arkys Srl adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo (€ 2.576,00 IVA esclusa) e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
RITENUTO	pertanto di dover affidare la fornitura in oggetto all'operatore Arkys Srl, con sede legale in Via Calamattia, n. 10, cap 09134 - Cagliari, CF/PIVA: 03347320925, per complessivi € 2.576,00 IVA esclusa, attraverso la procedura di ODA su MEPA, n° procedura 1665873, ID Ord 9189217;
DATO ATTO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
DATO ATTO	che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene in modalità elettronica attraverso la piattaforma Me.Pa;
DATO ATTO	che l'operatore economico Arkys Srl risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, in quanto rivenditore ufficiale delle licenze softwares ADOBE in Sardegna;
DATO ATTO	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che l'affidamento è di importo inferiore a € 5.000,00 e che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione;

RILEVATO

che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai € 40.000,00;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'appaltatore risulta essere il seguente: Commercio, codice CNEL H011;

DATO ATTO

che l'importo dell'affidamento del servizio è pari a **€ 2.576,00**, iva esclusa, e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad **€ 3.142,72**, IVA inclusa, sui capitoli **SC03.1088 "Servizi CARG Mogoro"**, Missione 09, programma 01, azione 01, titolo 1, per un importo **€ 3.015,74** e sul capitolo **SC02.1207 "Servizi CARG Samugheo"**; Missione 09, programma 01, azione 01, titolo 1, per un importo di **€ 126,98** del bilancio 2026 ;

DATO ATTO

che la spesa che grava sul progetto CARG Mogoro oggetto del presente atto pari a **€ 3.015,74** per l'anno 2026 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto CARG Foglio Mogoro, che prevede una spesa per l'anno 2026 di **€ 3.015,74** sul capitolo **SC0 3.1088 "Servizi CARG"** e che ad oggi risultano disponibili su tale capitolo **€ 0,00** al netto di tali spese per l'anno 2026;

che la spesa che grava sul progetto CARG Samugheo oggetto del presente atto pari a **€ 126,98** per l'anno 2026 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto CARG Foglio Samugheo, che prevede una spesa per l'anno 2026 di € 1.883,00 sul capitolo **SC02.1207 "Servizi CARG Samugheo"**; e che ad oggi risultano disponibili su tali capitoli **€ 1.756,02** al netto di tali spese per l'anno 2026;

DATO ATTO

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: **BCEC2DAD4A**;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DI DARE ATTO che trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 ess.mm.ii;

ACQUISITO il DURC e verificato l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito dell' ANAC;

DETERMINA

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, il servizio di proroga di noleggio di 2 licenze ADOBE alla ditta Arkys Srl, con sede legale in Via Calamattia, n. 10 - Cagliari, CF/PIVA: 03347320925, al prezzo di **€ 2.576,00, IVA esclusa**, nell'ambito dei progetti CARG Foglio 539 Mogoro e Foglio 526 Samugheo - **CIG: BCEC2DAD4A - CUP CARG Mogoro: I79H20000150001 e CUP CARG Samugheo: I22D24000080001.**

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 3.142,72, IVA inclusa**, nel seguente modo:

€ 3.015,74 a valere sul capitolo **SC03.1088 "Servizi CARG Mogoro"**, Missione 09, programma 01, azione 01, titolo 1, annualità 2026;

€ 126,98 a valere sul capitolo **SC02.1207 "Servizi CARG Samugheo"** missione 09, programma 01, azione 01, titolo1 dell'annualità 2026,

al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto.

DI DARE ATTO CHE la spesa di cui al presente atto gravante sul progetto CARG Mogoro è finanziata dall' avanzo vincolato di cui alla DDG n. 1632 del 11/08/2026 "Variazione del bilancio 2026/2028. Utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione di parte corrente e capitale accertato con il rendiconto della gestione 2025. Variazione negli stanziamenti parte spesa nella competenza e nella cassa sui capitoli dedicati con istituzione di nuovi capitoli (var 8/2026)"

la spesa che grava sul progetto CARG Samugheo e accertata con Determinazione n. 2588 del 18/12/2024, l'accertamento n.6240000454, pos 3, anno 2026 sul Capitolo di entrata EC221.002 "Trasf correnti CARG SAMUGHEO";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC03.1088	00.01.01.00	11/09/2026	SERVIZIO PROROGA NOLEGGIO 2 LIC ADOBE	3.015,74	ARKYS SRL	U.1.03.02.99.999	BCEC2DAD4A	I79H20000150001
SC02.1207	00.01.01.00	11/09/2026	SERVIZIO PROROGA NOLEGGIO 2 LIC ADOBE	126,98	ARKYS SRL	U.1.03.02.99.999	BCEC2DAD4A	I79H20000150001

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1207	SC03.1088	TOTALE
2026	126,98	3.015,74	3.142,72
TOTALE	126,98	3.015,74	3.142,72

Istruttore Pratica:

DONATELLA ATZORI